PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de turismo receptivo

Reglamenta los reintegros del IVA al turista extranjero (medios de pago, cruce con Migraciones, tope anual), el plan de promoción del INPROTUR y el convenio de estadísticas con el INDEC.

Propuesta 26: Que vengan más turistas: dólares y empleo
Cuándo: Fase I · año 1 (dentro de los 90 días de la ley)
Trámite: Decreto simple (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

el Expediente N° [—], la Ley N° [—] de turismo receptivo, la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997) y sus modificaciones, la Ley N° 25.997 y el Decreto N° 1043/2016, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] fijó en todo el país la devolución del impuesto al valor agregado del alojamiento a los turistas del exterior y creó, hasta el 31 de diciembre de 2031 y con tope anual, la devolución en restaurantes.

Que corresponde establecer los medios de pago admitidos, el control de la condición de no residente y la forma de aplicar el tope.

Que corresponde reglamentar el plan de promoción internacional y el financiamiento de las estadísticas de turismo.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Medios de pago. El reintegro se aplica cuando la prestación se paga con tarjeta de crédito, débito o prepaga emitida en el exterior, con transferencia desde una cuenta del exterior o mediante billetera virtual del exterior habilitada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El prestador factura la operación con discriminación del impuesto y la identificación del pasaporte o documento extranjero del turista.

ARTÍCULO 2°.- Control. ARCA cruzará en línea los datos del turista con los registros de ingreso de la Dirección Nacional de Migraciones. No corresponde el reintegro a residentes argentinos ni a extranjeros con residencia en el país.

ARTÍCULO 3°.- Tope anual de restaurantes. ARCA publicará el tope anual del reintegro en restaurantes fijado por la ley de presupuesto y su ejecución mensual. Alcanzado el tope, el reintegro se suspende hasta el año siguiente, con aviso previo de TREINTA (30) días.

ARTÍCULO 4°.- Compras. ARCA habilitará la devolución del impuesto por compras de bienes en todos los aeropuertos internacionales y en los pasos fronterizos de mayor tránsito que determine junto con la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General de Aduanas, con acreditación en el medio de pago del exterior.

ARTÍCULO 5°.- Plan de promoción. El Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) presentará su plan cuatrienal por mercados dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días, con metas de visitantes y de gasto por mercado, y lo publicará junto con su ejecución anual.

ARTÍCULO 6°.- Estadísticas. La Secretaría de Producción y Comercio del Ministerio de Economía suscribirá con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dentro de los SESENTA (60) días, el convenio de financiamiento de las encuestas previstas en la ley.

ARTÍCULO 7°.- Normas que se adecuan. ARCA adecuará sus resoluciones generales sobre reintegro del impuesto a turistas del exterior a lo dispuesto en la ley y en el presente decreto.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app